Váš dopis/ze dne: z 17. 9. 2025
Spis. značka: ŽP/45038/25
Č. j.: ŽP/46810/25
Vyřizuje: Mgr. Matylda Šimková
E-mail: msimkova@ostrov.cz
Telefon: 354 224 834
Dne: 26. 9. 2025
Řízení sp. zn. ISSŘ: -
Záměr ISSŘ: Z/2025/172750

Městský úřad Ostrov jako věcně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb. o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) a místně příslušný podle § 3 odst. 4 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu) a podle § 136 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

vydává

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

na základě žádosti podané dne 17. 9. 2025, žadatelem je fyzická osoba Mgr. Jindřich Volný, nar. 25. 5. 1982, bytem Fibichova 733, 362 51 Jáchymov, zastoupen na základě plné moci právnickou osobou SMASH architekti s. r. o., se sídlem Vodňanského 1008/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČ: 17666902 (dále jen „žadatel“), věci posouzení záměru „Stavební úpravy rekreační chaty č.ev. 4 stojící na st. p.č. 170, k.ú. Vojkovice“ (dále jen „záměr“).

Charakteristika záměru:

Jedná se o novou stavbu skladu zahradní techniky, přístupového schodiště na pozemek a parkovacího stání, umístěné na střeše skladu. Navrhovaná stavba je umístěna ve velmi prudkém svahu, k jihu se svažujícího se pozemku řadového rodinného domu v ulici Fibichova. Přístup ke stavbě je z ulice Dvořákova (na horní straně svažitého pozemku). Stavbu tvoří opěrná zeď umístěná ve svahu a obvodové konstrukce vymezující prostor skladu. Po východní straně je navržené schodiště propojující úroveň ulice Dvořákova s úrovní zahrady. Na střeše stavby (skladu) je vytvořen rovný prostor pro odstavení automobilu.

Jako podklad k vyjádření byla předložena projektová dokumentace s názvem „Zahradní sklad a přístupové schodiště k RD Fibichova č.p. 733, na parcele 1094/16, k.ú. Jáchymov [656437]“, zpracovaná právnickou osobou SMASH architekti s. r. o., se sídlem Vodňanského 1008/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČ: 17666902 v září 2025, ID dokumentace SR00X014LETD, verze záměru 2.

Uvažovaným záměrem budou dotčeny tyto pozemky v k. ú. Jáchymov:

p. p. č.	druh / využití pozemku (ochrana)	Dotčení pro	vlastník
st. 1022	Zastavěná plocha a nádvoří / - (-)	Sklad zahradní techniky	Volný Jindřich Mgr.
1094/16	Zahrada / - (ZPF)		

*ZPF – zemědělský půdní fond

VÝROKOVÁ ČÁST

I.
Souhlasné jednotné enviromentální stanovisko

IA.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán státní správy lesů dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), uděluje stavebníkovi, podle ustanovení § 14 odst. 2, lesního zákona, souhlas s umístěním stavby „Zahradní sklad a přístupové schodiště k RD Fibichova č.p. 733, na parcele 1094/16, k.ú. Jáchymov [656437]“, ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesního pozemku p. č. 1853/2 v k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Výše uvedené lesní pozemky a porosty na nich nebudou stavbou, jakkoliv dotčeny a při stavbě bude postupováno dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v pozdějším znění.
2. Stavba bude realizována dle předloženého návrhu, případné změny v projektu, které by mohly mít vliv na lesní pozemky, budou projednány s orgánem státní správy lesů.

Souhlas je udělen na dobu trvání stavby a po dobu provádění prací.

II.

Záměr „Zahradní sklad a přístupové schodiště k RD Fibichova č.p. 733, na parcele 1094/16, k.ú. Jáchymov [656437]“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za výše uvedených podmínek.

Odůvodnění:

Dne 17. 9. 2025 obdržel Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, žádost o jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“). Žadatelem je fyzická osoba Mgr. Jindřich Volný, nar. 25. 5. 1982, bytem Fibichova 733, 362 51 Jáchymov, zastoupen na základě plné moci právnickou osobou SMASH architekti s. r. o., se sídlem Vodňanského 1008/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČ: 17666902.

Záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska z hlediska památkové péče

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, namísto jednotlivých správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí se dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto JES.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto JES realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících níže uvedených důvodů.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

A. Státní správa lesů
B. Ochrana zemědělského půdního fondu

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Souhlas se stavbou 30 m od lesa

Ad. A

Státní správa lesů (oprávněná úřední osoba: Ing. Ralph Erlebach)

Dotčený orgán státní správy lesů MěÚ Ostrov, dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, neshledal důvod k zamítnutí žádosti, a proto s umístěním stavby „Zahradní sklad a přístupové schodiště k RD Fibichova č.p. 733, na parcele 1094/16, k.ú. Jáchymov [656437]“, ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesního pozemku p. č. 1853/2 v k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, souhlasí tak, jak je výše uvedeno.

Ad. B

Ochrana zemědělského půdního fond (oprávněná úřední osoba: Mgr. Matylda Šimková)

Po posouzení situace Vám jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) sdělujeme, že podle § 9 odst. 2 písm. b3) zákona o ochraně ZPF souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu **není třeba**, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata půda pro umístění záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku rodinným domem. Pozemek p. č. 1094/16 tvoří společný celek se st. p. č. 1022, na které stojí budova vedená jako rodinný dům. Obě parcely mají dohromady výměru 368 m^2. Výše uvedený záměr dle předložené PD nevyžaduje vydání žádných správních úkonů, které by byly součástí JES.

Vodní hospodářství (oprávněná úřední osoba: Ing. Jindřich Dvořák)

K výše uvedenému záměru nemáme námitky. Nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon).

Ochrana přírody a krajiny (oprávněná úřední osoba: Ing. Zuzana Šťastná)

Jako dotčený orgán ochrany přírody Vám sdělujeme, že výše uvedený záměr dle předložené PD nevyžaduje vydání žádných správních úkonů, které by byly součástí JES. Neočekává se dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny.

Odpadové hospodářství (oprávněná úřední osoba: Karolina Gottschierová)

Předmětný záměr není posuzován z hlediska odpadového hospodářství, neboť veřejný zájem dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. není výše uvedeným záměrem dotčen.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Ing. Jindra Jerglová
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
SMASH architekti s. r. o., se sídlem Vodňanského 1008/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IDDS: vgj8ab3 (zástupce žadatele)